

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6273/2538

นางสาวเรณูกา สนิทอินทร์
นายอำนาจ บุญเต็ม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 444 วรรคหนึ่ง

จำเลยที่ 1 ขั้บรยนต์ไปในการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ฉะวชนโจทก์ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสถูกตัดเท้าขวาทั้ง แมโจทก์เป็นลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบราชการไม่
จำเป็นต้องจ้างจนอายุครบ 60 ปี แต่ค่าเสียหายดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่โจทก์เสีย
ความสามารถในการประกอบกรงานในเวลาอนาคตโจทก์จึงมีสิทธิเรียกจากจำเลย
ทั้งสองได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 444 วรรคหนึ่งแม้จะไม่เป็นการแน่นอนว่าโจทก์
สามารถทำงานได้จนอายุ 60 ปี

จำเลยที่ 1 ขั้บรยนต์ไปในการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ฉะวชนโจทก์ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสถูกตัดเท้าขวาทั้ง แมโจทก์เป็นลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบราชการไม่
จำเป็นต้องจ้างจนอายุครบ 60 ปี แต่ค่าเสียหายดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่โจทก์เสีย
ความสามารถในการประกอบกรงานในเวลาอนาคตโจทก์จึงมีสิทธิเรียกจากจำเลย
ทั้งสองได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 444 วรรคหนึ่งแม้จะไม่เป็นการแน่นอนว่าโจทก์
สามารถทำงานได้จนอายุ 60 ปี

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลจังหวัดสุโขทัย - นายศุภวัฒน์ รมยานนท์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายธีระจิต ไชยาคำ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ